

0024617-57.2014.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... chassi 93HGM2620DZ131360, objeto de roubo ocorrido no dia 22 de janeiro de 2014, por volta de 20h10min, no município de São Bernardo do Campo/SP, cometido por pessoa não identificada, tendo como vítima Margarida Maria Leal de Sousa.

Consta nos autos ainda que, em dia e horário indeterminados, posterior ao dia 22 de janeiro de 2014, o acusado adulterou sinal identificador de veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto Foro de São José do Rio Preto 2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

0024617-57.2014.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0024617-57.2014.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURELIO NANO SANCHES NETO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

AURELIO NANO SANCHES NETO, vulgo "Lelo", qualificado nos autos, foi processado como incurso nos delitos previstos no art. 180, "caput", do Código Penal, art. 304, cc. art. 297, "caput", e art. 311, "caput", todos do Código Penal, em concurso material, porque, em dia e horário indeterminados, posterior ao dia no dia 22 de janeiro de 2014, adquiriu, em local indeterminado, em proveito próprio, ciente da origem espúria, o veículo Honda/City LX Flex, cor cinza, ano/modelo 2013/2013, ostentando placas FHD- 2272, Piracicaba/SP, chassi 93HGM2620DZ131360, objeto de roubo ocorrido no dia 22 de janeiro de 2014, por volta de 20h10min, no município de São Bernardo do Campo/SP, cometido por pessoa não identificada, tendo como vítima Margarida Maria Leal de Sousa.

Consta nos autos ainda que, em dia e horário indeterminados, posterior ao dia 22 de janeiro de 2014, o acusado adulterou sinal identificador de veículo automotor, ao colocar as placas FHD-2272, de Piracicaba/SP, pertencentes ao veículo Honda/City LX Flex, ano 2013, chassi 93HGM2520DZ125101, no veículo Honda/City LX Flex, ano 2013, chassi 93HGM2620DZ131360, de placas originais FWD-0523.

Por fim, consta que em dia e horário indeterminados, posterior ao dia 22 de janeiro de 2014, o réu, com o intuito de permitir a circulação de veículo objeto de roubo, fez uso de Certificado de Registro e Licenciamento de veículo (CRLV) falsificado.

Folha de Antecedentes às págs. 635-639 e certidão de eventos às págs. 631-634.

A denúncia foi recebida à pág. 236 e o acusado citado por edital (págs. 247-248).

Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do

art. 366 do CPP (pág. 264). Posteriormente, o acusado constituiu Defensor (págs. 270-271), sendo retomado o curso do processo (pág. 272). Resposta à acusação apresentada às págs. 299-315.

Durante a instrução criminal foram inquiridas quatro testemunhas de acusação (págs. 392-399, 401-409 e 453), havendo a desistência da oitiva da vítima (págs. 461 e 538). Houve a substituição da testemunha de defesa que faleceu por outra (págs. 543-544), sendo a testemunha de defesa ouvida e o réu interrogado (pág. 665). Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial semiaberto (págs. 660-664).

A Defesa do réu requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição e no mérito a absolvição, ou, no caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por outra cabível.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

Primeiramente, verifico que não houve a prescrição alegada pela Defesa, considerando as penas dos crimes em questão e o disposto do art. 109 do CP. Os fatos se deram em dia e horário indeterminados, porém, posteriormente ao dia 22/01/2014, sendo a denúncia recebida em 25/07/2017, ocasião em que foi interrompida a prescrição, conforme art. 117, I, do CP.

A materialidade dos delitos está comprovada através dos boletins de ocorrência de págs. 3-5 e 14-17, auto de exibição e apreensão à pág. 6, laudo documentoscópico de págs. 26-28, no laudo do veículo às págs. 153-156, bem como pelas demais provas dos autos.

Quanto à autoria também não existem dúvidas.

Margarida, ouvida na fase policial, confirmou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência de págs. 14-17, informando que foi vítima de roubo na cidade de São Bernardo do Campo, sendo que os roubadores estavam armados e levaram seu veículo Honda City, placas FDW 0523.

Os policiais Gilson e Marcos, ouvidos através de carta precatória, afirmaram que durante o cumprimento de alguns mandados de busca domiciliar foram até a residência de Evelyn Pereira, local em que encontraram o veículo Honda City, placas FHD 2272. Indagada sobre o veículo, Evelyn deu respostas desencontradas e, considerando divergências nos dados identificadores do veículo, foi determinada a sua apreensão. Evelyn, por sua vez, disse que Aurélio lhe emprestou o veículo Honda, pois o seu carro estava quebrado. Negou qualquer conhecimento a respeito da origem ilícita deste automóvel.

A testemunha Nicolas, ouvida através de carta precatória, afirmou que desde 2014 não é mais proprietário do veículo, em virtude de uma troca feita com a concessionária. Disse, também, que nunca esteve em São José do Rio Preto e tampouco conhece Evelyn Pereira, Tiago Beletti ou Aurélio, sendo que seu nome foi utilizado nos documentos de forma falsa.

A testemunha de Defesa Alessandro informou que prestava serviço no local de revenda de carros do réu, ajudando ele e a esposa buscando ou levando carros para arrumar. Não participava da compra e venda de carros.

Interrogado em sede policial, Aurélio confirmou o empréstimo do veículo à Evelyn, mas negou ser ele o proprietário. Indagado, não quis revelar o nome do verdadeiro dono do carro. Em juízo negou as acusações feitas na denúncia, disse que comprou o veículo de pessoa de apelido "Nei" sem conhecimento da origem ilícita.

O laudo pericial de págs. 26-28 comprova a falsificação do CRLV usado para permitir a circulação do veículo objeto de roubo, e, em que pese as alegações da Defesa, o material caligráfico colhido do acusado à pág. 132 nada prova com relação ao crime de uso de documento falso, que está sendo imputado ao réu.

Ao que se vê das provas coligidas aos autos, o acusado adquiriu o veículo sabendo de sua origem espúria, não possuindo documentação válida de sua aquisição, sendo que os documentos juntados aos autos pela Defesa às págs. 380-388 não se referem à transação do veículo em questão. Ademais, conforme exposto pela Defesa, o acusado tinha como atividade profissional compra, venda, locação e consignação de veículos,

pelo menos desde 2012 até a data dos fatos, o que permite inferir que teria condições de verificar a procedência do veículo e sua documentação.

O acusado se negou durante a fase policial a identificar quem lhe teria entregado o veículo, não havendo verossimilhança nas alegações da Defesa de que o silêncio se deu "pois teve grande pressão em delegacia" ou porque estaria sendo coagido por terceiro. Durante a instrução informou ter adquirido o veículo de Hudson, apelidado de Nei, porém, não apresentou qualquer documentação ou prova nesse sentido.

No crime de receptação, o dolo deve ser inferido de uma série de circunstâncias, tais como estar o agente em posse da "res furtiva", tê-la recebido de forma não convencional, entre outras. Assim, quanto ao dolo com que agiu o réu, dúvidas não pairam. Assevero ainda que, ressalvada posição contrária, entendo que a receptação de que ora se trata incide tanto na situação de dolo direto quanto de dolo eventual.

Não bastasse, o réu trocou as placas originais do veículo pelas placas FHD-2272, de um veículo com as mesmas características, conforme laudo de págs. 153-156.

Vale mencionar que, com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a apreensão do bem em poder do suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever de provar os fatos que alega, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, ônus que o réu não se desincumbiu. Logo, não há dúvidas de que o acusado substituiu a placa original por outra diversa, com o claro objetivo de ocultar a origem ilícita do carro e usou documento falso para permitir a sua circulação.

Desta forma, e ressalvada as respeitáveis ponderações defensivas, a condenação se impõe nos termos da denúncia.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário, a qual torno definitiva diante da ausência de causas modificadoras nas fases seguintes da dosimetria.

Quanto ao crime do artigo 304, cc. art. 297, Código Penal, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causas modificadoras nas fases seguintes da dosimetria.

Por fim, no tocante ao crime do artigo 311, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causas modificadoras nas fases seguintes da dosimetria.

Fixo o regime semiaberto para início de resgate nos moldes estabelecidos pelo art. 33 e §§ do Código Penal, haja vista o quantum das penas impostas.

Incabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal ou mesmo a concessão de "sursis", tendo em vista as penas impostas. Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado AURELIO NANO SANCHES NETO, qualificado nos autos e portador do RG 27.696.667-3, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 180, "caput"; do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 304, cc. art. 297, "caput", do Código Penal, e à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 311, "caput", do Código Penal. As penas serão somadas para fim de execução, nos termos do art. 69 do Código Penal. Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA